

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.:
Peticionario	SALA:
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Paralización de obra iniciada y demolición de obras construidas sin permisos, Artículo 14.1, Ley Núm. 161-2009, según enmendada
VÍCTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO; SATURNINO SALAVARRIA; y FULANO DE TAL.	
Peticionada	

PETICIÓN

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

LAS PARTES

- El peticionario Municipio Autónomo de San Juan, es una entidad política y jurídica, existente al amparo de la Ley Núm. 107-2020, conocida como el *Código Municipal de Puerto Rico* (en adelante "Ley 107"), con capacidad para demandar y ser demandado, y responsable de velar por el cumplimiento de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como *Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico* (en adelante "Ley 161"), y el *Convenio de Transferencias* suscrito con la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante "JP") y la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante "OGPe"), e instar las correspondientes querellas, acciones y denuncias por infracción a las leyes y reglamentos de planificación en su demarcación territorial. Su dirección física es Edificio Trilito, Piso 4, 130 Ave Roosevelt, Esq. Calle 54 SE, Urb. La Riviera, San Juan 1, PR, y su dirección postal PO Box 70179, San Juan PR 00936-8175. Su número de teléfono es (787) 480-2500.
- La parte peticionada es **VICTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO**, persona natural, mayor de edad, con capacidad para demandar y ser demandada; y quien por información y/o creencia es el dueño registral de la propiedad objeto de esta Petición, que ubica en **Urb. Dos Pinos Town Houses, Calle 3 H6, San Juan, PR** con el número de catastro **087-005-773-06-001** (la “H6”).

3. La parte copeticionada es **SATURNINO SALAVARRIA**, persona natural, mayor de edad, con capacidad para demandar y ser demandada; y quien por información y/o creencia es el dueño registral de la propiedad objeto de esta Petición, que ubica en **Urb. Dos Pinos Town Houses, Calle 3 H7, San Juan, PR** con el número de catastro **087-005-773-07-001** (la “H7”).

4. Igualmente, por información y/o creencia, **VICTOR M. VELÁZQUEZ SILVERIO**, ha actuado como contratista y/o encargado de las obras de construcción que se han realizado en la propiedad H7.

5. La parte co-peticionada es Fulano de Tal, de nombre ficticio y dirección y circunstancias personales desconocidas. Al descubrirse el verdadero nombre, lo haremos constar con toda prontitud mediante la enmienda correspondiente.

RELACIÓN DE HECHOS

6. El Single Business Portal (en adelante "SBP") es el Sistema Unificado de Información (SUI) establecido por la Oficina de Gerencia del Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ("OGPe") para el trámite de las solicitudes de permisos de construcción en Puerto Rico.

7. Los trámites de permisos en el SBP se correlacionan al catastro de la parcela objeto de este.

8. De un examen al SBP, no obra solicitud alguna de permisos de construcción para el catastro 087-005-773-06 (H6) ni para el catastro 087-005-773-07 (H7).

9. Para el 2019, la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (“OPMASJ”) recibió una querella por parte de un vecino de la urbanización Dos Pinos Town House, asignándole el número 19OP-51432QC-OR a través del Sistema Capital, en donde se alegó que se estaba realizando una construcción sin los correspondientes permisos en el Townhouse H6.

10. Para ese entonces, se le remitió una comunicación al peticionado, el Sr. Velázquez quien es dueño de la propiedad H6 y la OPMASJ le informó que se había determinado que había realizado remodelación de interior, así como cambio de techo sin los correspondientes permisos. **Véase Apéndice Número 1 – Comunicación del 19 de febrero de 2019 y fotografía.**

11. Por otro lado, para el mes de octubre de 2024, la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (“OPMASJ”) recibió una querella por parte de una vecina de la urbanización Dos Pinos Town House, asignándole el número 24OP-66847QC-OR a través del Sistema Capital, en donde se alegó que el peticionado Velázquez quien es dueño de la propiedad

H6 “desde que se mudó en el 2017 realizo modificaciones en su propiedad y extendió las losetas de su propiedad a la otra. Se ha adueñado de esta propiedad que no está a su nombre y del frente de esta casa”. Esto haciendo referencia a que se había adueñado de la propiedad contigua, la H7.

Véase Apéndice Número 2 – Querella.

12. Como consecuencia de lo anterior, el 21 de octubre de 2024, la OPMASJ realizó una inspección a las propiedades H6 y H7. Durante dicha inspección, los inspectores pudieron constatar que se realizó una demolición y construcción sin permisos en la propiedad H7. Quien se encontraba en la propiedad H7 y se identificó como el dueño y/o encargado, fue el peticionado, el Sr. Velázquez. Como consecuencia de ello, durante dicha intervención, la OPMASJ a través de su inspector expidió el boleto número 002745 y la cuantía de la multa fue por dos mil dólares (\$2,000.00). **Véase Apéndice Número 3 – Boleto 002745.**

13. Se indica en el Informe de Investigación rendido por el inspector de la OPMASJ que en la propiedad H7 en el “momento de la visita se encontró la demolición de una pared en el patio posterior y una construcción en el interior de la propiedad sin los correspondientes permisos. Se emitió una Multa Administrativa de 2,000.00 por ausencia de permiso y una orden de paralización. Se le otorgaron 30 días para la legalización de las obras.”. **Véase Apéndice Número 4 – Informe de Investigación con las fotografías.**

14. Asimismo, en esa misma fecha se expidió una orden de paralización de las obras de construcción, esto debido a que se llevaban a cabo obras de construcción sin los correspondientes permisos. **Véase Apéndice Número 5 – Notificación de Paralización.**

15. De igual forma, tanto la multa como la orden de paralización se le notificaron al peticionado Velázquez mediante correo. **Véase Apéndice Número 6 – comunicación del 24 de octubre de 2024.**

16. Así las cosas, el pasado mes de noviembre de 2025, la OPMASJ volvió a visitar la propiedad y se pudo constatar que la construcción y/o remodelación que se han realizado a ambas propiedades brindan la impresión de que H6 y H7 son una sola propiedad. **Véase Apéndice Número 7 – Fotografías del 13 de noviembre de 2025.**

17. Como consecuencia de lo anterior, a esta fecha no se ha presentado solicitud alguna para legalizar las correspondientes obras de construcción. De igual forma, tampoco se han pagado las correspondientes multas, las cuales a esta fecha han advenido finales y firmes, por lo que constituyen un gravamen real a las propiedades en cuestión.

18. Todas las obras de construcciones anteriormente detalladas se encuentran en completa contravención a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Adicional a que los peticionados han hecho caso omiso a legalizar las obras de construcción en cuestión.

DERECHO APLICABLE Y DISCUSIÓN

Se incorporan por referencia las alegaciones en los párrafos anteriores.

La Ley 161-2009, 23 L.P.R.A § 9011 y ss, establece el marco legal que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico y crea la OGPe. Véase, Artículo 2.1, 23 L.P.R.A. § 9012. Mediante dicho estatuto, se le otorga la facultad a la OGPe, a los Municipios Autónomos con Jerarquía I a la III y, a los Profesionales Autorizados, de atender solicitudes de permisos, recomendaciones, licencias, o certificaciones relacionadas al desarrollo y uso de terrenos. Véase, Artículo 8.1, 23 L.P.R.A. § 9018.

La Ley 161-2009, *supra*, según enmendada dispone lo siguiente:

9.10 Certeza de los permisos

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

Además, se dispone que, bajo ninguna circunstancia, una determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal competente o el foro correspondiente, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una determinación final se considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso de revisión o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por una determinación final podrá ser revisada sujeto a lo establecido en esta Ley.

De igual manera, tales permisos deberán ser sostenidos en su legalidad y corrección por las Entidades Gubernamentales

Concernidas frente a ataques de terceros. Cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno, o la comisión de algún delito en el otorgamiento del permiso, o en aquellos casos en que la estructura represente un riesgo a la salud, la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, y sujeto a lo dispuesto en esta Ley, el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La obra deberá ser modificada, conservada o demolida, sólo después de que el foro administrativo o judicial competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.”

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras.

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; **2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes**, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; **4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Subrayado y énfasis nuestro)

Artículo 17.1. — Penalidades. (23 L.P.R.A. § 9027)

(a) Toda persona **que infrinja cualesquiera de las disposiciones de esta Ley, cualquier reglamento adoptado**, permiso o permiso denegado, o recomendación, expedido o denegado al amparo de la misma o cualquier otra ley aplicable, **será culpable de delito grave de cuarto grado, y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de ciento ochenta (180) días o multa que no excederá de diez mil (10,000) dólares; o, ambas penas a discreción del Tribunal. En caso de reincidencia, incurrirá en delito grave de tercer grado, adicional a cualquier otra penalidad.** Esta penalidad ha de ser extensiva a las personas que paralicen, obstruyan, invadan o interrumpan sin autoridad legal obras o actividades de construcción o usos autorizados en virtud de esta Ley;

[...]

(c) Toda persona que durante el proceso de solicitud de un permiso, intencionalmente o por negligencia crasa con el fin de conseguir que se le expida una determinación final, emita una recomendación o aprobación a la obra: (a) ofrezca información o hechos falsos; **(b) o el diseño de la obra no se ajuste a la ley y reglamentos; (c) o indique hechos o dimensiones que no sean ciertas o correctas;** (d) u ocultare información, al someter una certificación, incurrirá en delito grave de cuarto grado, y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no será menor de seis (6) meses y un (1) día ni mayor de tres (3) años o multa que no excederá de diez mil (10,000) dólares por cada infracción a esta Ley; o, ambas penas a discreción del Tribunal. Además, el Tribunal establecerá el período por el que dicha persona quedará inhabilitada para someter planos o documentos para los propósitos de esta Ley, la cual no será menor de seis (6) meses ni mayor de cinco (5) años. Si la persona fuese convicta en una segunda ocasión por el delito que aquí se establece, o si su primera falta ocasionara daños a la vida o propiedad de otros, quedará permanentemente inhabilitada para someter solicitudes o documentos para los propósitos de esta Ley. El Tribunal impondrá también la pena de suspensión o revocación de licencia en caso de reincidencia sin que se entienda como una limitación a la acción que tomará el Colegio al cual pertenezca el profesional sancionado, independientemente del resultado o decisión de dicho Tribunal;

(d) Toda persona que sin la debida autorización de la Oficina de Gerencia o por negligencia crasa altere la construcción de una obra de tal forma que varíe de los planos o documentos, o el proyecto según aprobado, conforme a las disposiciones de esta Ley incurrirá en delito grave de cuarto grado, y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no será menor seis (6) meses y un (1) día ni mayor de tres (3) años y/o multa que no excederá de veinte mil (20,000) dólares por cada infracción, por cada día en que la violación se mantuvo; o, ambas penas a discreción del Tribunal”.

Según se desprende de lo anterior, uno de los remedios disponibles bajo este Artículo 14.1, *supra*, es lo que se conoce como un *injunction estatutario*.

En relación con el *injunction estatutario*, el tratadista Cuevas Segarra, expone que se trata de un recurso especial, distinto al interdicto clásico u ordinario. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, 2da. ed., Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1672.

Este recurso especial procura la obtención de órdenes para la paralización, ya sea inmediata, provisional o permanente, de conducta contraria a la ley. Entre sus requisitos, no se requiere alegación, ni prueba de daño irreparable; es decir, bastaría con que el demandado haya violado la ley. *Id.*

La persona legitimada para instar el recurso debe acreditarle al tribunal lo siguiente: (1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad en cuestión, y (2) que los demandados están haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o reglamento. *Id.*, págs. 1672-1673. Lo determinante preliminarmente al solicitarse un *injunction estatutario* es, si la situación está o no cobijada bajo el estatuto. *Cobos Licia v. De Jean Packing Co., Inc.*, 124 DPR 896, 903 (1989). Conforme a lo anterior, el tribunal debe realizar un ponderado balance de equidad, que comprende examinar los intereses de las partes, los propósitos de la legislación y si la prueba presentada demuestra *prima facie* que el demandante está protegido por el estatuto. *Id.*

La Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7001, por su parte, provee los mecanismos “administrativos y fiscales para la transferencia adecuada de otros poderes y competencias del Gobierno [E]statal”. Véase, Artículo 1.005, Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7005. Dichos poderes y competencias se transfieren de la JP y la OGPe, a los Municipios, mediante un Convenio de Delegación. Véase, Artículo 6.015, 21 L.P.R.A. § 7865. Esta transferencia la gobierna un sistema que se compone de jerarquías de la I a la III. El nivel jerárquico que se le otorga al municipio corresponderá a la transferencia de un conjunto de facultades. Así, un Municipio Jerarquía I tiene menos facultades que un Municipio Jerarquía III. *Íd.*

El Artículo 6.020 de la Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7870, dispone por su parte:

La transferencia a un municipio de las facultades de la Junta de Planificación y de la Oficina de Gerencia de Permisos, conforme a lo establecido en la sec. 7865 de este título, conllevará la transferencia de todas las facultades legales que tienen dichas agencias para promover el cumplimiento e implementación de la reglamentación vigente sobre el uso del suelo. **El municipio estará autorizado a incoar los recursos legales concernidos, representado por el Alcalde o por cualquier funcionario designado por éste para atender, denunciar, procesar y resolver las querellas sobre las violaciones de uso y construcción relacionadas con las facultades o competencias transferidas.** (Énfasis nuestro.)

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

En consideración a lo anterior, una construcción sin contar con los correspondientes permisos y sin haber legalizado las obras como aquellas que claramente se desprenden que se han realizado en las propiedades H6 y H7 por los peticionados de referencia se encuentran en contravención a las leyes y los reglamentos aplicables.

En este caso las partes peticionadas han llevado a cabo obras de construcción y/o remodelación ilegal en las propiedades en cuestión, sin los permisos de construcción necesarios para las modificaciones y/o extensiones realizadas, lo que no solo constituye una violación a las disposiciones de la Ley 161-2009, sino que es una conducta tipificada como delito grave. Asimismo, de los registros públicos del Estado, entiéndase el DACO, el peticionado Víctor Velázquez, quien entendemos ha sido quien ha realizado las obras de construcción tanto en su propiedad H6 como en la propiedad contigua H7, no está registrado como contratista, lo cual agrava la ilegalidad de la situación. Ello en adición a que como parte de las querellas que se han presentado se ha expresado que el Sr. Velázquez invade y realiza obras de construcción en la H7 con intención de extender la suya la H6 y en esencia hacerla una sola propiedad, tal como se desprende de las fotografías tomadas el pasado mes de noviembre.

Conforme a lo anterior, el Municipio tiene un interés legítimo en hacer cumplir las disposiciones legales y proteger la integridad urbanística y la seguridad pública de su comunidad. Además, el Municipio debe asegurarse que toda actividad de construcción se realice en cumplimiento con los estándares de seguridad y planificación que protegen a la comunidad. Las obras sin los permisos necesarios no solo representan una violación a la ley, sino que también colocan en riesgo la salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos del MASJ.

Es imprescindible que este Tribunal reconozca la necesidad de paralizar de inmediato estas actividades ilegales mediante un *injunction*; toda vez que la emisión del *injunction* no solo es justo

y adecuado, sino que también es crucial para preservar el orden y la integridad en el Municipio. Permitir que estas construcciones ilegales continúen socavaría la confianza pública en la gestión del municipio sobre el cumplimiento normativo. Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente que este Honorable Tribunal falle a favor del Municipio Autónomo de San Juan y emita el *injunction* estatutario requerido, ordenando la paralización de las obras en las propiedades, y la demolición de cualquier estructura construida sin los permisos necesarios, en observancia estricta de las leyes y regulaciones pertinentes.

POR TODO LO CUAL, del Honorable Tribunal se solicita, muy respetuosamente, que declare con lugar la presente *Petición* y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley:

1. Señale vista para atender esta *Petición*, dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde su presentación;
2. Dicte sentencia paralizando la construcción de las Propiedad ubicadas en la Urb. Dos Pinos Town Houses, Calle 3 H6, San Juan, PR y en la Urb. Dos Pinos Town Houses, Calle 3 H7, San Juan, PR. A su vez, ordene la demolición inmediata de cualquier obra de construcción realizada en las mencionadas propiedades sin los correspondientes permisos de construcción.
3. Imponga a los peticionados una suma no menor de \$5,000.00 en honorarios de abogado por la temeridad desplegada.
4. Dicte cualquier otro remedio que entienda procedente en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 7 de enero de 2026.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC

Abogados de la Parte Peticionaria

ALB Plaza, Suite 400
16 Carretera #199-
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Teléfono: (787) 474-5447
E-mail: alb@alblegal.net

s/ Simone Cataldi Malpica

SIMONE CATALDI MALPICA

RUA Núm. 13072
Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera

DIORANGELIS SANTOS RIVERA

RUA Núm. 18470
Email: dsantos@alblegal.net